



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 33

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zu einer verpflichtenden
Weidetier- und Herdenschutzversicherung**

Seite 2

Gesetz

zu einer verpflichtenden Weidetier- und Herdenschutzversicherung

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Weidetier- und Herdenschutzversicherungsgesetzes

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zu einer verpflichtenden Weidetier- und Herdenschutzversicherung (Weidetier- und Herdenschutzversicherungsgesetz – WHVerG)

§ 1

Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist die Sicherung der Weidetierhaltung durch Regelungen zur Absicherung von Schäden durch Wolfsübergriffe und zur Förderung von Herdenschutzmaßnahmen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. ein Weidetier ein Tier nach der EU-Öko-Verordnung (VO (EU) 2018/848), das in einer Weidetierhaltung gehalten werden muss,
2. ein Betrieb mit Weidetierhaltung jede natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung, die Weidetiere im Freistaat Ostdeutschland hält und hierfür Weideflächen nutzt,
3. ein Wolfsschaden ein Schaden, der durch einen Wolfsübergriff verursacht wurde oder bei dem ein Wolfsübergriff nach Betrachtung aller möglichen Umstände nicht ausgeschlossen werden kann,
4. eine Herdenschutzmaßnahme insbesondere eine Maßnahmen zur Vermeidung von Wolfsübergriffen.

§ 3**Versicherungspflicht**

- (1) Betriebe mit Weidetierhaltung sind verpflichtet, für ihre Weidetiere eine Weidetier- und Herdenschutzversicherung nach Maßgabe dieses Gesetzes zu unterhalten (Versicherungspflicht).
- (2) Die Versicherungspflicht ist erfüllt durch
 1. den Abschluss eines Versicherungsvertrages bei einem Versicherungsunternehmen, das zum Geschäftsbetrieb in Deutschland berechtigt ist oder
 2. die Teilnahme an einer durch Rechtsverordnung nach § 12 geregelten kollektiv organisierten Deckung (Sammeldeckung), sofern die jeweilige Deckung den Mindestanforderungen nach § 4 entspricht.
- (3) Der Nachweis des Versicherungsschutzes ist der

zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

§ 4**Mindestumfang des Versicherungsschutzes**

- (1) Die Versicherung muss mindestens abdecken:
 1. den Wert getöteter oder infolge eines Wolfsübergriffs verendeter Weidetiere,
 2. Kosten tierärztlicher Behandlung verletzter Weidetiere,
 3. Folgeschäden und notwendige Aufwendungen, die unmittelbar durch den Wolfsübergriff veranlasst sind (insbesondere Bergung, Entsorgung, Kadaverbeseitigung, Notsicherung),
 4. angemessene Kosten zur Wiederherstellung und kurzfristigen Verstärkung des Herdenschutzes nach einem Wolfsübergriff sowie
 5. Aufwendungen für anerkannte präventive

Herdenschutzmaßnahmen
nach Maßgabe des § 8.

- (2) Die Einzelheiten, insbesondere zu pauschalierten Sätzen, Höchstbeträgen, Selbstbehalten und zum Kreis förderfähiger Maßnahmen, werden durch Rechtsverordnung nach § 12 bestimmt.

§ 5

Anzeige- und Mitwirkungspflichten

- (1) Ein Wolfsschaden ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntniserlangung, dem zuständigen Veterinäramt zu melden.
- (2) Der Betrieb hat die zur Schadensfeststellung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Begutachtung zu ermöglichen.
- (3) Soweit zumutbar, sind bis zur Begutachtung Veränderungen am Schadensort zu unterlassen.

§ 6

Schnelle vorläufige Regulierung

- (1) Zur Sicherung einer unbürokratischen Hilfe leistet die

Versicherung auf Antrag eine vorläufige Zahlung, wenn

1. ein Wolfsschaden glaubhaft gemacht ist und
 2. die Begutachtung veranlasst wurde.
- (2) Die vorläufige Zahlung soll spätestens fünf Werktage nach Antragstellung erfolgen; Näheres wird durch die nach § 12 erlassene Rechtsverordnung geregelt.
- (3) Nach Abschluss der Begutachtung erfolgt die abschließende Regulierung; vorläufige Zahlungen sind aufzurechnen. Die §§ 387 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entsprechend.

§ 7

Abschließende Entscheidung und Auszahlung

- (1) Die abschließende Feststellung der Entschädigung soll spätestens zehn Werktage nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erfolgen.
- (2) Die Auszahlung soll spätestens fünf Werktage nach Feststellung nach Absatz 1 erfolgen.

- (3) Abweichungen sind zu begründen.

§ 8

Herdenschutz als Regelleistung

- (1) Die Versicherung umfasst eine Regelleistung für präventive Herdenschutzmaßnahmen. Betriebe haben einen Anspruch auf Förderung im Rahmen der nach § 12 festgelegten Standards, soweit Haushaltsmittel oder Mittel der Sammeldeckung hierfür bereitstehen.
- (2) Die Förderung soll insbesondere den Auf- und Ausbau eines wirksamen Mindestschutzes ermöglichen.
- (3) Für wiederkehrende oder fortlaufende Maßnahmen können Pauschalen vorgesehen werden.

§ 9

Verhältnis zu Mindestschutz und Obliegenheiten

- (1) Die Rechtsverordnung nach § 12 kann Mindestanforderungen an zumutbare Herdenschutzstandards festlegen.
- (2) Bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung

wesentlicher Obliegenheiten kann die Leistung angemessen gekürzt werden; eine vollständige Versagung kommt nur in besonders schweren Fällen in Betracht.

- (3) Bei Betrieben mit geringem Tierbestand oder besonderen Haltungsformen können erleichterte Anforderungen vorgesehen werden, sofern der Schutzzweck nach § 1 gewahrt bleibt.

§ 10

Umgang mit erheblichen Schäden und Maßnahmen gegenüber einzelnen Wölfen

- (1) Wiederholen sich Wolfsübergriffe trotz zumutbarer Herdenschutzmaßnahmen in einer Weise, die zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führt, prüft die zuständige Naturschutzbehörde unverzüglich zusätzliche Maßnahmen.
- (2) Entnahmen einzelner Wölfe kommen nur als letztes Mittel in Betracht und richten sich ausschließlich nach den Vorgaben des Bundesrechts, insbesondere nach § 45 Absatz 7

und § 45a
Bundesnaturschutzgesetz; dieses
Gesetz begründet keine darüber
hinausgehenden
Entnahmebefugnisse.

- (3) Die zuständige Behörde
dokumentiert die Prüfung
milderer Mittel sowie die
fachliche Begründung der
Entscheidung.

§ 12

Verordnungsermächtigung

Die Staatsregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung insbesondere
zu regeln:

1. den Mindestumfang der Deckung
nach § 4 einschließlich
Pauschalen, Höchstbeträgen und
Selbstbehalten,
2. die Ausgestaltung einer
Sammeldeckung nach § 3 Absatz
2 Nummer 2, einschließlich
Beitragserhebung,
Risikoausgleich und
Verwaltungsverfahren,
3. das Verfahren der
Schadensmeldung, Begutachtung
und Regulierung nach den §§ 5
bis 7,

4. Anforderungen an Mindestschutz
und zumutbare
Herdenschutzstandards nach § 9,
5. die förderfähigen
Herdenschutzmaßnahmen nach §
8,
6. Nachweis-, Daten- und
Schnittstellenanforderungen zur
digitalen Abwicklung.

§ 13

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 1
keinen ausreichenden
Versicherungsschutz
unterhält,
 2. entgegen § 5 Absatz 1
einen Wolfsschaden nicht,
nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht
rechtzeitig meldet oder
 3. entgegen § 5 Absatz 2
eine Begutachtung
verhindert oder
erforderliche
Mitwirkungshandlungen
verweigert.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 50 000
EURO geahndet werden.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf
die Verkündung folgenden zweiten
Monats in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T